

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen° Det.
N° 860 del 21/12/2023

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 397 del 21/12/2023

OGGETTO:

“Interventi di manutenzione straordinaria con ricostruzione della sede stradale e sostituzione della rete idrica su viale Cassiodoro”.

Determina di revoca (annullamento) della procedura MePA per problemi tecnici della determina n° 784 del 24/11/2023, e nuova Determina a contrarre per affidamento lavori, mediante RdO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di CONSIP, ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. a) del D.Lgs n° 36/2023.

Approvazione schema lettera di invito e disciplinare di gara.-

CUP: C88B23000300004 CIG: A0323F316F Imp. 456 Cap. 1006 - Cod. 0904202

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

- la continuità del servizio idrico, la qualità della risorsa erogata e la riduzione delle perdite idriche sono obiettivi che debbono essere perseguiti anche attraverso attività di sostituzione delle tubazioni della rete dell'acquedotto comunale, al fine di garantire l'efficiente funzionamento;
- quasi giornalmente vengono segnalate dai cittadini e dal personale della Polizia locale perdite idriche su tutto il territorio comunale, con spreco di risorse idriche e conseguente formazione di dissesti nella pavimentazione stradale;
- pertanto, vi è l'esigenza di un intervento di rifacimento radicale della rete di distribuzione idrica mirato ad eliminare le continue perdite nei circuiti di distribuzione;
- in particolare occorre procedere con i lavori, non più procrastinabili, degli *“Interventi di manutenzione straordinaria con ricostruzione della sede stradale e sostituzione della rete idrica su viale Cassiodoro”*, la cui rete adduttrice è ormai vetusta ed in pessimo stato di conservazione;
- l'opera in oggetto è finanziata con stanziamento di fondi propri del bilancio comunale;

Preso atto che:

- con determina a contrarre n° 784 del 24/11/2023 è stato disposto di avviare una procedura mediante RdO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di CONSIP, ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. a) del D.Lgs n° 36/2023 attivo sulla suindicata piattaforma telematica, per gli *“Interventi di manutenzione straordinaria con ricostruzione della sede stradale e sostituzione della rete idrica su viale Cassiodoro”*;
- in esecuzione al suindicato atto si è proceduto alla pubblicazione sul predetto sistema informatico del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione della richiesta di offerta RdO nr. 3871777, con scadenza di presentazione delle offerte alle ore 13:00 del 05.12.2023;

Tenuto conto:

- che in sede di configurazione della procedura sulla piattaforma, si sono riscontrati problemi tecnici sul sito MePA per cui è stato richiesto l'annullamento della gara;
- dell'impossibilità tecnica del caricamento in piattaforma, da parte dell'O.E. della documentazione richiesta firmata digitalmente;
- della necessità per motivi di interesse pubblico di procedere alla revoca conseguente ad un annullamento in via di autotutela della RdO;

Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere al ritiro telematico della RdO nr. 3871777 del 27.11.2023, per procedere alla configurazione telematica ed alla successiva pubblicazione di una nuova RdO, sulla base dei medesimi atti approvati con la determina a contrarre n° 784 del 24/11/2023;

Ritenuto che il servizio idrico è un servizio essenziale che non può essere interrotto, per cui si ritiene necessario, indifferibile ed urgente provvedere ad effettuare celermente gli interventi in oggetto;

Dato atto che:

- trattandosi di appalto di lavori d'importo inferiore ad € 150.000,00 questa Amministrazione può, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del D.Lgs. n° 36/2023, procedere direttamente ed autonomamente all'affidamento dell'appalto in oggetto;
- l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n° 36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei contratti di lavori di importo inferiore a € 150.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse

idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o in albi istituiti dalla Stazione Appaltante;

-l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n° 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

-il Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n° 36/2023 è l'Arch. Antonio Macaluso;

-il suddetto RUP è anche responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art. 4 della Legge n° 241/90;

Preso atto che:

-si è provveduto ad acquisire il CUP: C88B23000300004;

-è stato acquisito il CIG: A0323F316F tramite il sistema SIMOG presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ai fini sia della tracciabilità di cui alla Legge n° 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici;

-il RUP provvederà tempestivamente a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del D.Lgs. n° 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del D.Lgs. n° 36/2023;

-per l'avvio dell'esecuzione del contratto, anche in osservanza del principio di tempestività di cui all'art. 1 del D.Lgs. n° 36/2023, e con la seguente motivazione si procederà in via anticipata dopo la verifica dei requisiti dell'affidatario mediante la redazione del verbale di consegna dell'appalto;

Rilevato che si rende opportuno indire una nuova procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, co. 2, lett. a) del D.Lgs. n° 36/2023 con il criterio del prezzo più basso, attraverso la richiesta di una RdO semplice sul M.E.P.A.;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147- bis del D.Lgs. n° 267/2000;

Rilevato il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n° 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

Considerato che l'esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto previsto dall'art. 3 della Legge n° 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge n° 217/2010;

Dato atto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, del D.L. n° 76/2020 e dell'art. 192, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 che:

fine del contratto: *“Interventi di manutenzione straordinaria con ricostruzione della sede stradale e sostituzione della rete idrica su viale Cassiodoro”;*

▪ **oggetto dell'affidamento:** lavori, fornitura e posa in opera di quanto occorrente per gli *Interventi di manutenzione straordinaria con ricostruzione della sede stradale e sostituzione della rete idrica su viale Cassiodoro*;

▪ **importo del contratto:** € 89.118,64 di cui € 6.042,40 per incidenza manodopera ed € 2.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10% pari a € 8.911,86;

▪ **clausole essenziali del contratto:** sono quelle contenute nella documentazione tecnica allegata;

▪ **modalità di scelta del contraente:** affidamento diretto, tramite procedura negoziata, ad operatori operanti nel settore di riferimento, da espletarsi mediante RdO semplice sul MEPA con invito rivolto ad un operatore economico, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso;

▪ **forma:** il contratto sarà stipulato nella forma di atto pubblico.

Visti:

-l'art. 151, comma 4 del D.Lgs. n° 267/2000 il quale stabilisce che le spese di provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

-l'art. 147-bis del D.Lgs. n° 267/2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, del D.L. n° 174/2012, convertito in Legge n° 213/2012, il quale prevede che il controllo di regolarità amministrativa è assicurato nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Ritenuto di dover assicurare forme minime di pubblicità alla gara pubblicando la presente determinazione all'Albo Pretorio on-line del Comune;

Esaminato lo schema di lettera di invito allegato al presente atto;

Ritenuta ed attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

Vista la competenza del sottoscritto all'adozione del presente provvedimento, in qualità di Responsabile del Settore Tecnico ed in virtù del Decreto del Sindaco n° 52 del 24/03/2021;

Ritenuto, necessario acquisire il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs 18/08/2000 n° 267;

Accertata l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale di cui all'art. 6 bis della Legge n° 241/1990, come introdotto dalla Legge anticorruzione n° 190/2012;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n° 267/2000;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n° 133/2000;

Vista la Legge 7 Agosto 1990 n° 241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento contabile;

Visto l'articolo 3 della Legge n° 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n° 36;

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

1. di revocare per annullamento telematico in autotutela, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., della RdO nr. 3871777 del 27.11.2023, a causa di problemi tecnici nel caricamento in piattaforma, da parte dell'O.E. della documentazione richiesta firmata digitalmente per poi procedere alla configurazione telematica ed alla successiva pubblicazione di una nuova RdO, sulla base dei medesimi atti approvati con la determina a contrarre n° 784 del 24/11/2023;
2. di autorizzare nuovamente e contestualmente alla revoca di cui sopra l'indizione di una nuova RdO richiamando integralmente il contenuto e la documentazione di gara di cui alla determina di indizione n° 784 del 24/11/2023;
3. di indire pertanto, per i lavori in oggetto, una nuova procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. a) del D.Lgs. n° 36/2023, con il criterio del prezzo più basso, per un importo complessivo dei lavori pari a € 89.118,64 di cui € 6.042,40 per incidenza manodopera ed € 2.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi dell'art. 41, co. 14, del D.Lgs. n° 36/2023, oltre IVA al 10% pari a € 8.911,86;
4. di dare atto che, per l'opera in oggetto, è stato stimato un costo complessivo di € 89.118,64 così distinto:

A. Importo dei Lavori e delle forniture			
A.1	Importo dei lavori		€ 86.618,64
	di cui manodopera		€ 6.042,40
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 2.500,00
Totale importo dei lavori (A1+A2)			€ 89.118,64
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B.1	I.V.A. su Lavori e Sicurezza	10%	€ 8.911,86
B.2	Spese amministrative e di gara (pubblicazioni varie, ANAC, etc.)		€ 0,00
B.3	Competenze RUP e progettazione interna (art.113 del D.Lgs. n° 50/2016)		€ 0,00
B.4	Imprevisti ed arrotondamenti		€ 0,00
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+....+B4)			€ 8.911,86
IMPORTO TOTALE			€ 98.030,50

5. di precisare, dunque, che l'importo a base di gara soggetto a ribasso è di € 80.576,24;

6. di approvare in l'allegato lo schema di lettera di invito-disciplinare di gara e relativi allegati, da stipulare con l'impresa aggiudicataria;

7. di invitare alla procedura un operatore economico scelto sulla piattaforma telematica MEPA "https://www.acquistinretepa.it", riportato nell'allegato elenco che, ai sensi dell'art. 35, co. 2, lett. b), del D.Lgs. n° 36/2023, si segreta sino alla conclusione della procedura negoziata;

8. di individuare nel quadro economico di progetto le risorse finanziarie previste per l'esecuzione dei predetti lavori, e di fare fronte alla spesa nascente con il presente atto, con i contributi meglio descritti in premessa;
9. di precisare che l'appalto è finanziato con stanziamento di fondi propri del bilancio comunale;
10. di dare atto che l'affidatario, ai sensi dell'art. 3 della Legge n° 136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;
11. di dare atto che il presente atto ha valore negoziale e, quindi, contrattuale;
12. di prendere atto che il Responsabile del Procedimento è l'arch. Antonio Macaluso, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016;
13. di indicare il CIG n° A0323F316F relativo ai lavori in oggetto in tutte le fasi della presente procedura;
14. dato atto che il CUP è il seguente: C88B23000300004;
15. di trasmettere copia della presente al Responsabile dell'Ufficio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, quale condizione di esecutività della medesima, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs n° 267/2000;
16. di demandare a successivo atto l'adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica, emessa dall'operatore economico, nel rispetto dell'art. 25 del D.Lgs n° 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso;
17. di precisare che gli elementi di cui all'art. 192 del D. Lgs. n° 267/2000 e all'art. 32 comma 2 del D.Lgs n° 50/2016 trovano loro estrinsecazione in narrativa;
18. di attestare l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della Legge n° 241/1990. "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale" come introdotto dalla Legge anticorruzione n° 190/2012;
19. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, per giorni 15, sull'Albo pretorio online del Comune di Squillace nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi degli artt. 27 e 28, comma 3, del D.Lgs. n° 36/2023.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a valere sull'intervento Cap. 1006 - Cod. 0904202 del bilancio corrente.

Squillace, lì _____

Il Responsabile del Servizio
f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L' Impiegato Responsabile
f.to

Copia conforme all'originale

Squillace, lì _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)